

1500570-81.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... - J. 29.01.2004 - v.u.).

O delito de roubo contra a vítima Gabrielly consumou-se no momento em que ela foi desapossada de sua bolsa. Para a consumação do roubo basta, somente, o apoderamento da res e a cessação da violência ou grave ameaça, circunstância indicada pela fuga do acusado.

Por outro lado, o crime de roubo contra a vítima Elessandro não se consumou por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Tel. (11) 4330-1011 foi desligado definitivamente - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 2845-9580 - E-mail: saobernardo2cr@tjsp.jus.br

1500570-81.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500570-81.2022.8.26.0537

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAGDIEL FERREIRA ALVES

G

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

MAGDIEL FERREIRA ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII (vítima Gabrielly) e no artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II (vítima Élessandro), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, 01 (uma) mochila, material escolar, documentos pessoais e a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais), tudo pertencente à vítima Gabrielly Alves de Sena.

Ainda porque, MAGDIEL FERREIRA ALVES, qualificado nos autos, nas mesmas circunstâncias mencionadas na denúncia, tentou subtrair, para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) carteira, pertencentes à vítima Élessandro da Silva Viana, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Recebida a denúncia (fls. 65/66), o acusado foi citado e ofereceu resposta à acusação às fls. 79.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária

(fls. 80).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas as 02 (duas) vítimas e 02 (duas) testemunhas comuns, bem como interrogado o acusado, por meio do sistema audiovisual, de acordo com o artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos vem demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 1154/2022 (fls. 12/15) e pelas demais provas constantes nos autos.

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da confissão do acusado e da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia de Polícia, o acusado optou pelo silêncio (fls. 11).

Ao ser interrogado em juízo, o acusado confessou a prática dos crimes, afirmando que, na data dos fatos, as vítimas estavam namorando, oportunidade em que as abordou, subtraiu a bolsa da ofendida e tentou subtrair a chave do veículo do ofendido. Negou tê-las ameaçado, afirmando que apenas apontou a faca. Contou que, em seguida, correu para o posto de gasolina, sendo certo que, durante a fuga, dispensou a bolsa e a faca, e acabou detido e linchado.

Como dito, a confissão do acusado foi confirmada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A vítima Gabrielly, em sede policial, relatou que, na data dos fatos: "após sair da escola Maurício de Castro, localizada à rua do Oleoduto, bairro Vila São Pedro, neste município, onde estuda, por volta das 23h00 do dia 18/03/2022, ao atravessar a viela próximo à avenida Luís Pequini, percebeu que um indivíduo passou a pé e depois retornou em sua direção apontando uma faca grande de cabo branco e disse que era para passar seus pertences senão iria esfaqueá-la. Que seu namorado Elessandro chegou conduzindo um motociclo e o indivíduo acabou abordando ele também exigindo que entregasse seus pertences. Que seu namorado se negou a entregar, desceu do motociclo, ocasião em que o indivíduo pegou sua mochila e saiu correndo. Que seu namorado foi atrás correndo, depois ele retornou e pegou o motociclo. Que foi até a pizzaria onde seu namorado trabalha e depois de algum tempo seu namorado voltou e foram até onde o indivíduo estava, porém ele havia fugido novamente e depois encontraram ele sem camisa e o perseguiram até ele entrar em uma pizzaria onde foi chamada a polícia. Que sua bolsa contendo itens escolares, carteira contendo documentos e quantia em dinheiro, não foi localizada. Que ouviu o indivíduo assumindo para os policiais a ação delituosa, inclusive ele lhe pediu desculpas pelo ocorrido" (fls. 10).

Em juízo, reconheceu o acusado, dentre três indivíduos que lhe foram apresentados, e corroborou suas declarações prestadas em sede policial, confirmando que foi abordada pelo acusado, em poder de uma faca de cozinha, o qual subtraiu sua bolsa. A vítima Elessandro, na Delegacia de Polícia, reconheceu o acusado como autor dos delitos, bem como contou que, na data dos fatos: "estava com sua motocicleta Start, placa FXM6A49, e à rua Nelson Mandela, próximo à igreja Universal, por volta das 23h15, quando percebeu que uma menina estava sendo abordada por um indivíduo a pé. Que ao se aproximar, visualizou que a menina é sua namorada, pois ela estava indo em direção a residência dela após sair da escola. Que o indivíduo também lhe abordou, exigiu seu aparelho celular e carteira, apontando uma faca em sua direção dizendo 'vou te matar, vou te matar'. Que não entregou os pertences ao indivíduo e ele pegou a bolsa dela e saiu correndo, ocasião em que correu atrás dele. Que correram até a avenida Luiz Pequini e ele entrou em uma pizzaria (pizzaria Romana) para pedir ajuda. Que indagou o indivíduo onde estava a bolsa e ele disse que havia jogado na avenida Nelson Mandela. Que a polícia foi chamada e após a chegada dos policiais, voltou para procurar a bolsa de sua namorada, porém não a encontrou. Que ele disse ter jogado também a faca enquanto corria. Que sua namorada permaneceu na pizzaria onde trabalha de entregador (pizzaria Romandini)" (fls. 09).

Em juízo, da mesma forma, reconheceu o acusado, dentre três indivíduos apresentados, e confirmou suas declarações prestadas em sede policial, contando que, no dia dos fatos, avistou sua namorada entrando num beco e sendo abordada pelo

acusado, razão pela qual foi em direção ambos e ele veio para cima com uma faca. Disse que ele puxou a bolsa da ofendida e correu, sendo certo que também tentou subtrair a chave de sua motocicleta.

A palavra das vítimas deve ser prestigiada e não pode ser desmerecida. Ainda mais quando segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova, em especial a confissão, e ausentes indicativos de incriminação injusta, não sendo possível acolher a tese de insuficiência de provas.

A testemunha Ygor, policial militar, em depoimento judicial, não se lembrou da ocorrência.

Por sua vez, o policial militar Mateus, em juízo, narrou que, no dia dos fatos, foram acionados por populares, informando que o acusado havia roubado uma estudante, sendo certo que já estava detido. Disse que ele confessou a prática do assalto e alegou que dispensou a faca e a bolsa subtraída durante a fuga, as quais não foram localizadas.

Em relação ao valor de depoimentos policiais, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas” (TJRJ – AC. – Rel. Synésio de Aquino – RDTJRJ 7/287).

Pois bem. Vê-se que não há contradições entre as declarações das vítimas, na fase extrajudicial e em juízo, e os depoimentos das testemunhas ouvidas nesta audiência, além da própria confissão do acusado, que confirmaram as condutas descritas na denúncia e a ele imputadas.

Além do mais, não há motivo para se acreditar que queiram incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Afora isso, não produziu a defesa qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos.

Ante esses elementos, configurados os delitos de roubo imputados ao acusado. Houve confissão judicial corroborada por prova idônea colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório, uma vez que o acusado foi reconhecido pelas vítimas, em solo policial e em juízo, além de ter sido preso em flagrante delito, após ter sido detido por uma das vítimas e populares, oportunidade em que, durante a perseguição, dispensou a res furtiva e a faca que utilizou para as ameaçar, o que foi confirmado pela prova oral produzida em juízo.

Não bastasse, o acusado admitiu a prática dos fatos em juízo, o que torna a autoria certa.

Da mesma forma, a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca também está demonstrada, não sendo imprescindível sua apreensão, nem mesmo a realização de perícia, bastando que a palavra da vítima seja segura, coerente e em harmonia com as demais provas produzidas.

É o caso dos autos, visto que as vítimas atestaram em solo policial e em juízo que o acusado utilizou uma faca para as ameaçar, o que foi por ele próprio admitido.

Nesse sentido:

“No roubo, a declaração da vítima é suficiente para o reconhecimento da qualificadora do emprego de arma, sendo desnecessárias a apreensão e perícia do artefato. Seria contra-senso admitir-se sua palavra para comprovação do principal, qual seja, a materialidade e autoria, mas refutá-la quanto ao secundário”

(TACrim/SP – Apelação nº 1.386.837/8 – Osasco – 1ª Câmara – Rel. Di Rissio Barbosa – J. 29.01.2004 – v.u.).

O delito de roubo contra a vítima Gabrielly consumou-se no momento em que ela foi desapossada de sua bolsa. Para a consumação do roubo basta, somente, o apoderamento da res e a cessação da violência ou grave ameaça, circunstância indicada pela fuga do acusado.

Por outro lado, o crime de roubo contra a vítima Elessandro não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, em razão da reação da vítima, o que impediu a subtração do bem.

Forçoso reconhecer que a prova produzida no transcorrer do processo aponta para a hipótese contemplada no artigo 71 do Código Penal, ou seja, crime continuado. Isso porque, o acusado, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes de roubo, sendo certo que, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro, aplicando-se-lhe a pena de um só dos crimes com o aumento previsto no artigo 71 do Código Penal.

Assim sendo, diante de tal contexto, e bem demonstradas a autoria e materialidade dos delitos imputados, impõe-se o desfecho de procedência do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 157 do Código Penal, contra a vítima Gabrielly, fixo-lhe a pena-base, no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Reconheço a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, todavia, estando a pena-base fixada no mínimo legal, deixo de diminuí-la.

Reconhecida a causa de aumento de pena, prevista no parágrafo 2º, inciso VII, do artigo 157, do Código Penal, promovo o aumento desta em 1/3 (um terço) resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 157 do Código Penal, contra a vítima Elessandro, fixo-lhe a pena-base, no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Reconheço a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, todavia, estando a pena-base fixada no mínimo legal, deixo de diminuí-la.

Reconhecida a causa de aumento de pena, prevista no parágrafo 2º, inciso VII, do artigo 157, do Código Penal, promovo o aumento desta em 1/3 (um terço) resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em razão do reconhecimento da tentativa, e considerando o iter criminis percorrido pelo agente, que não teve a posse do bem que pretendia subtrair, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 04 (quatro) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

Reconhecida a ocorrência do crime continuado, nos termos do artigo 71 do Código Penal, e considerando que os fatos ocorreram por duas vezes, uma delas não se consumando, aumento a pena mais grave em 1/6 (um sexto), totalizando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

As penas pecuniárias foram somadas na forma determinada pelo artigo 72 do Código Penal.

Sem informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia multa no mínimo legal.

Embora o crime de roubo seja considerado extremamente grave, revelando-se ação criminosa que desassossega a sociedade, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

Isso à vista da confissão do acusado, sendo certo que as circunstâncias do crime não indicam que seja pessoa perigosa a ponto de merecer regime mais severo.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar MAGDIEL FERREIRA ALVES, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII (vítima Gabrielly) e no artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II (vítima Élessandro), na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Estando o acusado preso provisoriamente e, ainda, considerando a gravidade e a natureza do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, bem como o regime fixado, não é o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade, benefício

que fica negado, sendo certo que as razões que justificaram a custódia cautelar durante toda a instrução processual estão realçadas com a prolação deste decreto condenatório.

Revendo posicionamento anteriormente adotado, deixo de reconhecer a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, apesar da Lei nº 12.736/12 prever a possibilidade de “detração” do tempo de prisão provisória quando da prolação da sentença, não aboliu a sistemática relativa à progressão de regimes prevista no artigo 112, e seus parágrafos, da Lei nº 7.210/84.

Dessa forma, para que haja a progressão para regime mais brando, não basta o cumprimento do requisito objetivo, correspondente ao cumprimento de determinada fração da pena, o que sequer ocorreu neste caso, sendo também indispensável a verificação, pelo juiz natural (da Execução Penal competente), da presença do requisito subjetivo, quer pelo fornecimento de atestado de bom comportamento pelo diretor do estabelecimento, quer pela realização de exame criminológico para aferição do mérito individual do sentenciado, se necessário for.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 21 de junho de 2022.